

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นางสาว รส ริน ชัยสายัณห์

ผู้ร้อง

2379/2542

พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 240

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 16, มาตรา 22, มาตรา 53, มาตรา 54

รัฐมนตรืว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ อ. ซึ่งเป็นคนต่างด้าว เข้ามาในราชอาณาจักร เพราะมีพฤติการณ์ค้ายาเสพติดและเป็นธุระจัดหาผู้หญิงเพื่อ ส่งไปประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522 มาตรา 16 อ.ย่อมมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12(10) คำสั่งนั้นย่อม มีผลใช้บังคับได้จนกว่าถูกยกเลิกหรือเพิกถอน หลังจากนั้นอ. ได้เดินทางเข้าออกราชอาณาจักรหลายครั้ง โดยได้รับอนุญาตและมีหนังสือเดินทางถูกต้อง แต่ก็หาผลทำให้อ. กลับกลายเป็นคนต่างด้าวที่มีลักษณะไม่ต้องห้ามมิให้เข้ามาใน ราชอาณาจักรไม่ ดังนั้นเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจพบ อ. ในราชอาณาจักร จึงจับอ.ส่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 22และ 54 แต่พนักงานอัยการขอรับตัว อ.มาฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลในความผิดต่อ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469ก่อนแม้ศาลในคดีดังกล่าวจะอนุญาตให้ปล่อย ชั่วคราว อ.กับห้ามมิให้อ.เดินทางออกนอกราชอาณาจักร และเมื่อ อ. จะมีกำหนดเดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อนถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมไม่กี่วันก็ตาม แต่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ คนเข้าเมืองฯ มาตรา 54 วรรคสาม ก็มีอำนาจ รับตัวและกักตัว อ. ไว้ต่อไปได้ ณ สถานที่ใดเป็นเวลานานเท่าใดตามความจำเป็น

เนื่องจาก อ.เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว เมื่อไม่ได้ความว่าคำสั่งของ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้กักตัว อ. เพื่อบอกการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จึงถือไม่ได้ว่าการกักตัว อ. เป็นการคุมขังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันจะเป็นเหตุให้ศาลสั่งปล่อยตัว อ.ตามที่ผู้ร้องซึ่งเป็นภริยาของ อ. ร้องต่อศาลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 240 ได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องอยู่กินฉันสามีภริยากับนายอุลริค โวล์ฟกัง หรือโวล์ฟกัง อุลริค สัญชาติเยอรมัน มาตั้งแต่ปี 2534 มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือเด็กหญิงราโมนา อุลริค และร่วมกันทำธุรกิจหลายอย่างในประเทศไทย เป็นเวลาประมาณ 7 ปีแล้ว นายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริค ถือหนังสือเดินทางประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หมายเลข 9312015140 เดินทางเข้าออกราชอาณาจักรมาหลายครั้งโดยถูกต้องตามกฎหมายมากกว่า 10 ปี นอกจากนายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริค จะมีธุรกิจในประเทศไทยแล้วยังมีธุรกิจในต่างประเทศอีกมากมายมีทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริค ไม่เป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีหนังสือรับรองว่า นายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริคไม่มีรายการบันทึกอยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทางราชการต้องการตัวและไม่เคยมีคำสั่งห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งสุดท้ายเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2541 โดยถูกต้องและได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจนถึงวันที่ 26 กันยายน 2541 แต่เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2541 นายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริค ถูกเจ้าพนักงานตำรวจ จับโดยกล่าวหาว่าเป็นคนต่างด้าวที่ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่

689/2540 ขณะอยู่กับผู้ร้องที่สำนักงานของบริษัทบาเวเรียเฮาส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลข
ที่ 216/62 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี ต่อมาวันที่ 15
กันยายน 2541 นายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริค ถูกส่งมายังสำนักงานตรวจ
คนเข้าเมืองและถูกกักตัวไว้จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2541 พนักงานสอบสวนกอง
บังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจจึงขอรับตัวนายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง
อุลริค ไปดำเนินคดีในความผิดต่อพระราชบัญญัติศุลกากรและความผิดต่อพระราช
บัญญัติวิเทศพจนาคมนาคมต่อมาพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ยื่นฟ้องนายอุล
ริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริค เป็นจำเลยในความผิดดังกล่าวต่อศาลชั้นต้น
ระหว่างการพิจารณาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2541 นายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุล
ริคยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแต่ห้ามเดิน
ทางออกนอกราชอาณาจักรและได้แจ้งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ สำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองขออายัดตัวนายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริค และกักตัวไว้ใน
สถานกักตัวคนต่างด้าวตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2541 เป็นต้นมาซึ่งเป็นการคุมขัง
หรือกักตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ไต่สวนและดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 240 กับมีคำสั่งให้ปล่อยตัวนายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์
ฟกัง อุลริค

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว เห็นว่า คำร้องมีมูลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 240 หมายถึงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือผู้แทนผู้คุม
ขังให้นำตัวนายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริค ผู้ถูกคุมขังมาศาล

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้คุมขังแสดงให้เห็นที่พอใจของศาลได้ว่าการ
คุมขังผู้ถูกคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีเหตุให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 240 ให้ยกคำร้องของ ผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาผู้ร้องว่าพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกักตัวนายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริค คนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของพันตำรวจเอกวัชระ สังวรโยธินผู้กำกับกองฝ่าย 3 ตม.2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรว่า เกี่ยวกับคดีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 689/2540 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2540 ไม่อนุญาตให้นายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริค คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ต่อมาวันที่ 14 กันยายน 2541 เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรตำบลพัทธการร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทธการจับนายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริค แล้วนำส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร แต่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน คดีเศรษฐกิจมีหนังสือ ที่ 0611.8/5609 ลงวันที่ 25 กันยายน 2541 ขออายัดตัวนายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริค ไว้ดำเนินคดีในความผิดต่อพระราชบัญญัติศุลกากร และรับตัวไปดำเนินคดีเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2541 ต่อมาพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ยื่นฟ้องนายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริค เป็นจำเลยในความผิดดังกล่าวต่อศาลชั้นต้น ตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ 8935/2541 ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริค ได้รับการปล่อยชั่วคราว แต่เนื่องจากนายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์

ฟกัง อุลริก เป็นคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงจับตัวและกักตัวนายอุลริก โวล์ฟกัง หรือโวล์ฟกัง อุลริก ไว้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2541 เพื่อบรรยายส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 22 และ 54 เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522 มาตรา 16 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจสั่งไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจำพวกใดเข้ามาในราชอาณาจักร ในกรณีที่มีพฤติการณ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่า เพื่อประโยชน์แก่ประเทศหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยวัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของประชาชน ไม่สมควรอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นหรือจำพวกผู้นั้นเข้ามาในราชอาณาจักร และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร คนต่างด้าวผู้นั้นหรือจำพวกผู้นั้นย่อมมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12(10) เมื่อพิจารณาคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 689/2540 เรื่องไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรจำนวน 34 คน ตามเอกสารหมายเลข พ.18 โดยมีนายอุลริก โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริก อยู่อันดับที่ 17 ตามสำเนาบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สมควรประกาศเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยนายอุลริก โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริก มีพฤติการณ์ค้ายาเสพติดและเป็นธุระจัดหาผู้หญิงเพื่อส่งไปค้าประเวณีที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามหนังสือสถานีตำรวจภูธร ตำบลพัทธยา ลับที่ 0618.1(2)/15 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2540 และบันทึกรายงานของ สว.งาน 3 กก.1 ส.1 ในการประชุมโครงการรวบรวมข้อมูลชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและมีพฤติการณ์ด้านยาเสพติด ครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้นายอุลริก โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริก ซึ่งเป็น 1 ในจำนวน 34 คนดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร

อาณาจักรที่ผู้ร้องฎีกาว่านายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริค ไม่มีพฤติการณ์ตาม
ที่ถูกกล่าวหา แต่ถูกกลั่นแกล้งไม่ให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนั้นเห็นว่า อำนาจ
ในการพิจารณาสั่งไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นอำนาจโดย
เฉพาะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.
2522 มาตรา 16 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้คน
ต่างด้าวผู้ใดเข้ามาในราชอาณาจักร คำสั่งนั้นย่อมมีผลใช้บังคับได้จนกว่าถูกยกเลิก
หรือเพิกถอน เมื่อยังไม่มีกรยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยดังกล่าว นายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริค จึงยังคงเป็นคนต่างด้าวที่
มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร แม้ผู้ร้องจะฎีกาว่า นายอุลริค โวล์ฟกัง
หรือโวล์ฟกัง อุลริค เดินทางเข้าออกราชอาณาจักรหลายครั้ง โดยได้รับอนุญาตและมี
หนังสือเดินทางถูกต้องตามสำเนาหนังสือเดินทางเอกสารหมายเลข พ.15 ก็ตาม ก็หา
มีผลทำให้นายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริค กลับกลายเป็นคนต่างด้าวที่มี
ลักษณะไม่ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรไม่ และเป็นเรื่องที่นายอุลริค โวล์ฟกัง
หรือโวล์ฟกัง อุลริค อาจถูกคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองเสนอต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสั่งเพิกถอนการอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 53 ที่ผู้ร้องฎีกาว่านายอุลริค โวล์ฟกัง
หรือโวล์ฟกัง อุลริค กำหนดจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรวันที่ 25 กันยายน
2541 โดยได้ซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินไว้เรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจับ
นายอุลริค โวล์ฟกังหรือโวล์ฟกัง อุลริค เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2541 แล้วนำส่ง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อกักตัวไว้รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น
เห็นว่าการกักตัวคนต่างด้าวที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อ
รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
มาตรา 54 วรรคสาม บัญญัติให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้น
ไว้ ณ สถานที่ใดเป็นเวลานานเท่าใดตามความจำเป็นก็ได้ฉะนั้นแม้นายอุลริค โวล์

ฟักังหรือโวล์ฟักัง อุลริค มีกำหนดเดินทางออกนอกราชอาณาจักรวันที่ 25 กันยายน 2541 แต่เมื่อนายอุลริค โวล์ฟักังหรือโวล์ฟักัง อุลริค เป็นคนต่างด้าวเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมมีอำนาจที่จะกักตัวนายอุลริค โวล์ฟักังหรือโวล์ฟักัง อุลริค เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายดังกล่าวได้ ส่วนที่ผู้ร้องฎีกาว่า ในคดีอาญาที่นายอุลริค โวล์ฟักังหรือโวล์ฟักัง อุลริค ถูกฟ้องเป็นจำเลยศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว แต่ห้ามมิให้นายอุลริค โวล์ฟักังหรือโวล์ฟักัง อุลริค เดินทางออกนอกราชอาณาจักร พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงหมดความจำเป็นที่จะกักตัวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น เห็นว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เป็นการสั่งในคดีอาญาที่นายอุลริค โวล์ฟักังหรือโวล์ฟักัง อุลริค ถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลชั้นต้นส่วนการกักตัวนายอุลริค โวล์ฟักังหรือโวล์ฟักัง อุลริค เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคสาม ซึ่งให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะสั่งได้หลายกรณีเมื่อไม่ได้ความว่าคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้กักตัวนายอุลริค โวล์ฟักังหรือโวล์ฟักัง อุลริค เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จึงถือไม่ได้ว่าการกักตัวนายอุลริค โวล์ฟักังหรือโวล์ฟักัง อุลริค เป็นการคุมขังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันจะเป็นเหตุให้ศาลสั่งปล่อยตัวนายอุลริค โวล์ฟักังหรือโวล์ฟักัง อุลริค ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 240 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องของ ผู้ร้องขอแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พิชัย เตโชพิทยาบูล-มงคล คุปต์กาญจนากุล-ปัญญา ถนอมรอด)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. คดีนี้เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาเพื่อขอให้ปล่อยตัว อ. ผู้ถูกคุมขัง ศาลได้สั่งให้มีการไต่สวนพยานผู้ร้องทันทีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 240ที่ให้ไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน และศาลเห็นว่าคำร้องมีมูลจึงได้มีหมายเรียกผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือผู้แทนในฐานะผู้คุมขังนำตัวอ. ผู้ถูกคุมขังมาศาล โดยได้ส่งสำเนาคำร้องของผู้ร้องไปให้ทราบด้วย เมื่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำตัว อ.มาศาล ก็มีไต่ยื่นคำคัดค้านคำร้องดังกล่าวอย่างใด และศาลได้ไต่สวนพยานของผู้คุมขังจนจบ และมีคำสั่งยกคำร้อง ผู้ร้องได้ยื่นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืน ผู้ร้องฎีกาศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาข้างต้น แต่ตอนที่ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์ฎีกานั้น ศาลชั้นต้นได้สั่งรับอุทธรณ์ฎีกาและให้รับส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเพื่อพิจารณาตามลำดับต่อไปทันทีโดยไม่ได้สั่งให้ส่งสำเนาอุทธรณ์และสำเนาฎีกาให้แก่ฝ่ายใด เพื่อแก้อุทธรณ์หรือฎีกาเพราะถือว่าคดีนี้จำเป็นต้องทำการพิจารณาเป็นการด่วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและเป็นคำร้องฝ่ายเดียว จึงไม่มีคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งรวมระยะเวลาดังแต่ที่ศาลชั้นต้นรับคำร้องของ ผู้ร้องจนกระทั่งถึงวันอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาใช้เวลาเพียง 4 เดือน 13 วันเท่านั้น เป็นการรวดเร็วสมเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการ หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยื่นคำคัดค้านเข้ามา ศาลคงต้องสั่งให้ส่งสำเนาอุทธรณ์หรือฎีกาให้ผู้คัดค้านเพื่อแก้อุทธรณ์หรือแก้ฎีกาก่อนที่จะส่งสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิจารณาต่อไป 2. อย่างไรก็ตามจะถือว่า "คำร้องมีมูล" ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 240ให้ดูแนวคำ

วินิจฉัยของศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 466/2541 ในหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2541 เล่มที่ 1 ของสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ หน้า 107 เป็นตัวอย่าง

3. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจกักตัว อ. ตามที่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ได้บัญญัติให้อำนาจไว้ว่า "คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้ ถ้ามีกรณีต้องสอบสวนเพื่อส่งตัวกลับตามวรรคหนึ่ง ให้นำมาตรา 19 และมาตรา 20 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคำสั่งให้ตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วในระหว่างรอการส่งกลับ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอนุญาตให้ไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ใด โดยคนต่างด้าวผู้นั้นต้องมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดโดยต้องมีผู้ประกันหรือมีทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใดเป็นเวลานานเท่าใดตามความจำเป็นก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวนี้ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเป็นผู้เสีย" ดังนั้นที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มาตรา 54 วรรคสาม ซึ่งให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะสั่งได้หลายกรณี" ก็หมายถึง การสั่งให้คนต่างด้าวไปพักอาศัย ณ ที่ใดโดยมีประกันหรือหลักประกัน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักคนต่างด้าวไว้เสียเองก็ได้ นั่นเอง การใช้อำนาจกักตัวคนต่างด้าวดังกล่าว เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารไม่เป็นการขัดแย้งกับอำนาจของศาลซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการ ที่ใช้ในคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติศุลกากรเข้าทำนองจำเลยในคดีอาญาที่ศาลได้อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณา แต่ได้ไปกระทำความผิดคดีอื่นอีก เจ้าพนักงานตำรวจก็สามารถจับกุมจำเลยนั้นไปดำเนินคดีอื่นในขณะเดียวกันได้ เพียงแต่ในคดีนี้ในขณะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกักตัวอ.ไว้ เมื่อถึงวันนัดพิจารณาคดีอาญาในความผิดต่อพระราชบัญญัติศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องนำตัวอ.มาศาล เมื่อเสร็จการพิจารณาในแต่ละนัดก็รับตัวกลับไปกักไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา หากคดีอาญาศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษอ. และมีการ

บังคับคดีอาญาเสร็จสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็สามารถขอรับตัว อ. ไปกักตัวต่อ
เพื่อรอการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ มาตรา 54
วรรคสาม ต่อไปได้ 4. ในการพิจารณาคดีตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา
240 ถ้าศาลเห็นว่า ผู้คุมขังแสดงให้เห็นที่พอใจของศาลไม่ได้ว่าการคุมขังเป็นการชอบ
ด้วยกฎหมาย ศาลจะมีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังโดยศาลต้องแจ้งคำสั่งศาลให้ผู้คุม
ขังได้ทราบเพื่อให้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไป แต่ไม่ต้องออกหมายปล่อย เพราะไม่ใช่
กรณีต้องออกหมายปล่อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 72 ทั้ง
การคุมขังก็ไม่ใช่เป็นการคุมขังตามอำนาจศาลด้วย ในกรณีนี้ผู้คุมขังสามารถยื่น
อุทธรณ์ฎีกาคัดค้านคำสั่งหรือคำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาตาม
ลำดับได้ ไม่ว่าผู้คุมขังจะได้ยื่นคำคัดค้านคำร้องขอ ผู้ร้องไว้หรือไม่ก็ตามเนื่องจาก
คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขัง ทำให้ผู้คุมขังได้รับ
ความเสียหายนั่นเอง และศาลต้องส่งสำเนาอุทธรณ์หรือสำเนาฎีกาให้ผู้ร้องแก้ตาม
ลำดับต่อไปจากนั้นจึงรวบรวมสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิจารณาคดีต่อไป

5. บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 240 แตกต่างกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 90 ในหลายประการแต่ที่เหมือนกันคือ เป็นการขอให้ปล่อยตัวผู้
ถูกคุมขัง เพราะการคุมขังเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นหากมีการยื่นคำร้องขอ
ให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไม่ว่ากรณีใด ๆ ต่อศาล ผู้เขียนก็เห็นว่าศาลต้องถือบทบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญฯ เป็นหลักและต้องดำเนินคดีให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ฯ โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณามบทบัญญัติตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 90 แต่อย่างใด เนื่องจากรัฐธรรมนูญฯ เป็นกฎหมายสูงสุด ซึ่งบัญญัติให้
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่องนี้กว้างขวางยิ่งกว่าจึงไม่มีเหตุที่จะต้อง
บังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 90 อีกต่อไป เพราะ
กฎหมายอื่นจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญฯ มิได้นั่นเอง 6. ผู้เขียนทราบว่า คณะ
อนุกรรมการทบทวนกฎหมายเพื่ออนุรักษ์ตามปณิญาสาเกล้าด้วยสิทธิมนุษยชนและ

อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมการการฉลองครบรอบ 50 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ได้ยกร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง(ฉบับที่...) พ.ศ.... แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522 โดยกำหนดระยะเวลาในการกักตัวคนต่างด้าวในระหว่างรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เนื่องจากกฎหมายปัจจุบัน พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หมวด 6 ที่ว่าด้วยการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถกักตัวคนต่างด้าวผู้เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตไว้โดยไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนทำให้บุคคลดังกล่าวต้องสูญเสียสิทธิเสรีภาพในร่างกายเป็นการเนิ่นนานโดยไม่รู้กำหนดเวลาว่าจะถูกกักตัวไว้นานเท่าใด อันเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 31 ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัตินี้ยังไม่มีผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ทวีประจวบลาภ